

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7061/2539

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย แสงทอง ชนะสงคราม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 826

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์โดยธ. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจเมื่อวันที่1ตุลาคม2534ให้ว.ฟ้องคดีแทนโจทก์ต่อมาวันที่13ตุลาคม2535ธ. ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทโจทก์ในวันที่9กุมภาพันธ์2536ว.ได้ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจนั้นโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เพิกถอนหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวดังนี้สัญญาตัวแทนที่โจทก์แต่งตั้งว. ให้ฟ้องคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจนั้นยังคงมีผลผูกพันโจทก์และว. อยู่ตามกฎหมายหาได้ระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ธ.ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทโจทก์ไม่เหตุดังกล่าวคงมีผลแต่เพียงว่าธ. ไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์นับแต่วันที่13ตุลาคม2535เท่านั้นส่วนกิจการอันได้กระทำไปแล้วหาจะมีผลกระทบกระเทือนถึงไม่ว. จึงมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวหนังสือมอบอำนาจฉบับนั้นหาได้สิ้นผลไปก่อนวันฟ้องไม่ฎีกาของจำเลยที่ได้แย้งว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาไม่ถูกต้องไม่ตรงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นแต่ปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้เพราะอุทธรณ์ของจำเลยไม่ชัดแจ้งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225วรรคหนึ่งโจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว

ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองในต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,682,867.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงิน 2,456,908.90 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 9,106 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์หากได้เงินไม่พอจำเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า โจทก์เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์แล้ว การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีตามสำเนาหนังสือท้ายฟ้องจึงถูกยกเลิกเพิกถอนไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้อง โจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อตกลงตามสัญญาโจทก์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบเป็นการคิดดอกเบี้ยโดยพลการ โจทก์บอกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจึงเลิกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2534 โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลย นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,682,867.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงิน 2,456,908.90 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 9,106 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2536) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระเงินดังกล่าวให้

บังคับจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2383, 2384, 2358 ตำบลนาเยี่ยอำเภอดงขุดม ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1198 ตำบลโคกก่องที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 448, 1417, 1420 ตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบ และที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 800 ตำบลอ่างศิลาอำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี ออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษา ก็ให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินส่วนที่ขาดแก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 สิ้นผลไปก่อนฟ้องจริงหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันแล้วนั้นฟังได้ว่า โจทก์โดยนายเชิรชัยศรีวิจิตร กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ให้นายวิรัตน์ เตียรกุล ฟ้องคดีแทนโจทก์ ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2535 นายเชิรชัย ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทโจทก์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2536 นายวิรัตน์ ได้ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เพิกถอนหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ สัญญาตัวแทนที่โจทก์แต่งตั้งนายวิรัตน์ให้ฟ้องคดีแทน ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 22 ยังคงมีผลผูกพันโจทก์ และนายวิรัตน์อยู่ตามกฎหมายหาได้ระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่นายเชิรชัยออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทโจทก์ไม่ เหตุดังกล่าวคงมีผลแต่เพียงว่านายเชิรชัย ไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2535 เท่านั้นส่วนกิจการอันได้

กระทำไปแล้วหาว่ามีผลกระทบกระเทือนถึงไม่นายวิรัตน์จึงมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์
ได้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข
2 หาได้สิ้นผลไปก่อนวันฟ้องแต่อย่างไรโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

สำหรับฎีกาข้อที่สองซึ่งจำเลยโต้แย้งว่า การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข
31 37 และ 38 ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
นั้น เนื่องจากในปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยให้เพราะอุทธรณ์ของ
จำเลยไม่ขัดแย้งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225
วรรคหนึ่ง โจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าว ฎีกาข้อที่
สองของจำเลยจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุนพ กิรติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ